

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1805/2531

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

นายหอม แคนใหญ่

จำเลย

นายหอม แคนใหญ่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีฯ ฯลฯ จำคุก 15 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 70,69)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน 180,000บาท (อันดับ
18 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยฎีกาภายในกำหนด ก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ตีราคาประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการ
ต่อไป มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยฎีกาภายในกำหนด ก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ตีราคาประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการ
ต่อไป มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>